

ที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องสภาพนายความ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพียงแต่รับแจ้งความร้องทุกข์และลงบันทึก รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี โดยไม่ได้ดำเนินการสอบสวนและสรุปสำนวนส่งไปยัง พนักงานอัยการต่อไป นั้น เมื่ออำนาจสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นไปตามบทนิยามคำว่า “สอบสวน” ตามมาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่ต้องรวบรวม ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์การกระทำผิดของผู้ถูกกล่าวหา และเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ เมื่อพนักงานสอบสวนเห็นว่าดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ จึงจะสรุปสำนวนส่งต่อพนักงานอัยการ กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ทางอาญา มิใช่คดีพิพาทที่เกิดจากการใช้อำนาจในทางปกครองหรือดำเนินการกิจการทางปกครอง ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๕/๒๕๖๐ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๐ ที่ ๒๕๖/๒๕๖๐ ที่ ๒๘๗/๒๕๖๐ และที่ ๓๐๖/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีผู้ฟ้องคดีร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญากับพลตำรวจเอก ส. กับพวก ที่นำสำเนารายงานการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี (แบบ สว.๖) อันเป็นเอกสาร ราชการและเป็นความลับไปใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบคำเบิกความต่อศาลอาญา นั้น เมื่อการสอบสวนทางอาญาเป็นกระบวนการที่พนักงานสอบสวนดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่ถูกกล่าวหา รวมทั้ง เพื่อรู้ตัวผู้กระทำความผิด และพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา แล้วมีคำสั่งฟ้อง หรือไม่ฟ้อง และส่งความเห็นดังกล่าวพร้อมสำนวนคดีไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณา ดำเนินการต่อไป การสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษทางอาญาดังกล่าวจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเป็นข้อพิพาทที่องค์กรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องตรวจสอบถ่วงดุลกัน กรณีจึงมิใช่กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคดีนี้ไว้พิจารณา พิพากษามาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ได้ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ ๒๑๐/๒๕๖๐)

๖) การขออายัดตัวผู้ต้องหา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๗) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำการยึดสินค้าของผู้ฟ้องคดีเพื่อดำเนินคดีในความผิดฐานสำแดงเท็จหลีกเลี่ยงอากร และหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อจำกัด อันเป็นความผิดตามมาตรา ๙๙ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ ประกอบกับมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติวิเทศพิกัด พ.ศ. ๒๔๙๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และอธิบดีกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปลดปล่อยและคืนสินค้าของผู้ฟ้องคดี หากคืนไม่ได้ ให้ใช้ราคาพร้อมดอกเบี้ย นั้น เห็นว่า กฎหมายศุลกากรเป็นบทบัญญัติที่ระบุให้การกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายศุลกากรเป็นความผิดและมีโทษในทางอาญา ซึ่งการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจตามบทบัญญัติดังกล่าว เป็นขั้นตอนซึ่งนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำความผิดทางอาญา การกระทำของเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรจึงเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญานอัยอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ข้อพิพาทในคดีนี้ จึงมิใช่คดีปกครองที่ศาลปกครองจะรับคำฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๘/๒๕๕๙)

๘) การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ และสถานีตำรวจนครบาล ชะนะสงคราม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อให้ดำเนินคดีกับพันตำรวจโท ส. ขณะรับราชการสังกัดสถานีตำรวจนครบาลบุคโคโล ตำแหน่งพนักงานสอบสวน ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จัดทำสำนวนคดีไม่ครบถ้วน ปกปิดเอกสารสำคัญในคดี และเบิกความเท็จในคดีอาญา กรณีที่บุตรชายของผู้ฟ้องคดีถูกทำร้าย ร่างกายจนถึงแก่ชีวิตเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นผลให้ศาลอาญาธนบุรีพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดต่ำกว่าที่ควรจะเป็น และไม่เป็นธรรมแก่บุตรชายของผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดี แต่พนักงานสอบสวนดังกล่าวละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการออกหมายเรียกหรือหมายจับเพื่อนำตัว พันตำรวจโท ส. มาดำเนินคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น กรณีดังกล่าวเป็นข้อพิพาทอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองแต่อย่างใด

คดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๘/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า ระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองถูกควบคุมตัวอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีถูกผู้ต้องขังอื่นทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชดเชยค่าเสียหาย นั้น เมื่อเหตุละเมิดตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างมีมูลเหตุมาจากการละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในระหว่างการจับกุมคุมขังผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพื่อนำตัวส่งฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครอง อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๕๒/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนาย น. กับพวก ในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ต่อพนักงานสอบสวน ต่อมา พนักงานสอบสวนได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีนี้ จึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอให้ส่งเรื่องคืนพนักงานสอบสวน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการให้ตามที่ร้องขอ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งสำนวนการสอบสวนตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีคืนให้แก่พนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาว่าเรื่องที่ส่งมาจากพนักงานสอบสวนเป็นกรณีการทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจไต่สวนหรือไม่ เป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คำฟ้องตามคดีนี้จึงเป็นการโต้แย้งการใช้อำนาจดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้ถูกฟ้องคดี คดีจึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๐๗/๒๕๕๙ และที่ ๑๒๐๘/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกรณีที่มีกลุ่มบุคคลเข้าไปบุกรุกที่ดิน ลักทรัพย์ และทำลายทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี แต่พนักงานสอบสวนกลับบ่ายเบี่ยงไม่รับคำร้องทุกข์และไม่มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น คดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงในสำนวนว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนกล่าวหาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสูงเม่นต่อผู้ถูกฟ้องคดี ขอให้เร่งรัดการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันบุกรุกที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าวปรากฏว่า พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสูงเม่นสอบสวนเรื่องของผู้ฟ้องคดีแล้วมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาบางคน ผู้ต้องหาบางคนสั่งงดการสอบสวน และส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการ และมีหนังสือแจ้งผลสืบหน้าของคดีให้ผู้ฟ้องคดีทราบ อันเป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนได้พิจารณาคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีแล้วการสั่งงดการสอบสวนหรือสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาจึงเป็นการใช้อำนาจสอบสวนกรณีร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี การดำเนินการดังกล่าวของพนักงานสอบสวนเป็นเรื่องการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๖๗/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจการค้าหลายประเภท โดยธุรกิจหลัก คือ ผลิตท่อเหล็ก เหล็กแผ่นและจำหน่ายสินค้าเหล็กรูปพรรณ ต่อมา เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ดำเนินการตรวจค้นจับกุมโรงงานของผู้ฟ้องคดี ได้ยึดเอกสารและอายัดเหล็กม้วนไว้เพื่อดำเนินคดีในความผิดฐานสำแดงเท็จหลีกเลี่ยงอากร และหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อจำกัด นอกจากนี้ ยังปิดทางเข้าออกโรงงานของผู้ฟ้องคดีโดยมิชอบ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยุติการกระทำอันเป็นละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี โดยห้ามมิให้มีการปิดกั้นหรือขัดขวางการเข้าออกโรงงานของผู้ฟ้องคดี และให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย นั้น เมื่อมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เกิดขึ้นจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตรวจค้นจับกุมโรงงานของผู้ฟ้องคดี ยึดและอายัดเอกสารและสิ่งของที่เป็ของอันพึงต้องรีบหรือพิสูจน์ความผิดตามมาตรา ๘๙ และมาตรา ๒๗ ซึ่งมีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ และเป็นการกระทำที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะโดยตรงตามนัยมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๗ ทวิ และมาตรา ๑๑๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ข้อพิพาทในคดีนี้

จึงมิใช่คดีปกครองที่ศาลปกครองจะรับคำฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๗๖/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒๑ ทำการจับกุมคนขับรถและยึดรถบรรทุกพ่วงของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ พร้อมทั้งยึดไม้สีก่อนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยมิชอบ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย นั้น เมื่อมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒๑ ได้ทำการจับกุมคนขับรถและยึดรถบรรทุกพ่วงของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ พร้อมทั้งยึดไม้สีก่อนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากเห็นว่าไม้สีกดังกล่าวไม่มีการติดราไม้และเอกสารหนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ระบุรายละเอียดไม่ชัดเจน อันเป็นความผิดตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒๑ จึงเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่เกี่ยวกับความผิดอาญาเพื่อพิสูจน์ความผิดและดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำผิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒๑ จึงเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามมาตรา ๒ (๑๖) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบกับมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ เหตุละเมิดดังกล่าวจึงเป็นกรณีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๘/๒๕๖๐)

๙) การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๖ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งจำนองไว้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เนื่องจากกรมบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวในนามของบริษัท บ. ซึ่งไม่มีสิทธิในการขายทอดตลาดโดยชอบด้วยกฎหมาย เพราะศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีคำสั่งจำหน่ายคำร้องของบริษัท บ. ที่ขอเข้าสวมสิทธิของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และไม่ได้ยื่นคำร้องขอเข้าสวมสิทธิอีก นั้น กรณีเป็นการกล่าวอ้างว่า การดำเนินการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้วางหลักไว้โดยเฉพาะแล้วว่า หากเห็นว่ากระบวนการบังคับคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งเกี่ยวกับการบังคับคดีนั้นได้ตามมาตรา ๒๙๖



แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กรณีตามฟ้องจึงไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๓/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า การดำเนินการรังวัดทำแผนที่โดยเจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามคำสั่งศาลจังหวัดกันทรลักษ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้อาศัยผลแห่งคำพิพากษาทำการรื้อถอนหลักเขตที่ดินและบุกรุกเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำที่ดินให้เป็นตามเดิม กับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายจากการกระทำดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น แม้กรณีดังกล่าวจะเป็นการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่การที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์มีคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการรังวัดจัดทำแผนที่พิพาทเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจึงเป็นเพียงบุคคลที่ศาลสั่งให้ไปรังวัดจัดทำแผนที่ในฐานะผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการดำเนินการตามคำสั่งศาลซึ่งมิใช่การกระทำในทางปกครอง กรณีตามฟ้องจึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๗/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดได้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการของผู้ฟ้องคดีตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งไม่รับคำขอจดทะเบียนของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทของผู้ฟ้องคดี นั้น การที่ศาลจะวินิจฉัยถึงความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์อันเป็นมูลพิพาทและพฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่หรือไม่ เห็นว่า ศาลจำเป็นต้องพิจารณาให้ความเสียก่อนว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้ฟ้องคดีเป็นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการประชมนั้นไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย กรรมการหรือผู้ถือหุ้นของผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๕๕ ดังนั้น การรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท จึงเป็นการรับจดทะเบียนตามขั้นตอนที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดเพื่อเป็นการรับรองสิทธิว่านิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลตามกฎหมาย มีความสามารถที่จะทำนิติกรรมได้ และเพื่อเปิดเผยให้นิติบุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงสถานะ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น ๆ ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนตามกฎหมายนี้เป็นไปเพื่อรับรองสิทธิของนิติบุคคลในทางแพ่งเท่านั้น มิใช่เรื่องทางปกครอง สถานภาพของผู้ฟ้องคดีจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ต้องเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นหลักซึ่งเป็นเรื่องทางแพ่ง มิใช่อยู่ที่การรับจดทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น เมื่อศาลจำเป็นต้องพิจารณาถึงสิทธิในทางแพ่งเป็นสำคัญแล้ว ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๖/๒๕๕๙ และที่ ๔๕๗/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานีไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีประมูลได้จากการขายทอดตลาดโดยมิชอบ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดี) รับเงินในส่วนที่เหลือตามสัญญาซื้อขายและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการขายทอดตลาด ซึ่งรวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง แต่เป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายที่ทำขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งเป็นกระบวนการในชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมที่มีอำนาจในการบังคับคดีเพื่อขอให้สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนการวิธีการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควรตามมาตรา ๒๙๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กรณีจึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำทางปกครองที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๙๘/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๔๙๕ และจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวให้นาย ว.



ผู้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล ทั้งที่นาย ช. และนาง น. เจ้าของรวมในที่ดินตามโฉนดดังกล่าวยังค้างชำระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ย นั้น โดยที่มาตรา ๕๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติว่า ให้ถือว่าหนี้ค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเป็นหนี้บริมสิทธิในมูลรักษาอสังหาริมทรัพย์เหนือที่ดินจัดสรรของผู้ค้างชำระ ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีอำนาจหน้าที่เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในส่วนที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่บำรุงรักษาจากสมาชิกตามมาตรา ๔๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงย่อมอาศัยอำนาจแห่งบริมสิทธิดังกล่าวยื่นคำร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีให้เอาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดมาชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในภาค ๔ ลักษณะ ๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ดังนั้น เมื่อการดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการดำเนินการบังคับคดีตามหมายบังคับคดีของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ จึงเป็นข้อพิพาทในขั้นตอนการบังคับคดีทางแพ่งอันเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๐๖/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๖๔๔๔/๒๕๔๔ และได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๒๕๙ แต่ต่อมาผู้ฟ้องคดีตรวจพบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีเนื้อที่ไม่ตรงตามประกาศขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือสัญญาซื้อขายดังกล่าวและให้คืนเงินมัดจำแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ตามหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำพิพากษาในคดีแพ่งดังกล่าว แม้จะมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง คือ กรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีทำสัญญาแทนในนามของผู้ถูกฟ้องคดีก็ตาม แต่เมื่อสัญญาดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีอันเป็นการบังคับคดีตามคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการขายทอดตลาดเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเห็นว่าตนได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามกระบวนการบังคับคดีทางแพ่งดังกล่าว ก็ชอบที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมตามเงื่อนไขและวิธีการที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สัญญาซื้อขายที่ดินจากการขายทอดตลาดของ

เจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำพิพากษาในคดีแพ่งข้างต้น จึงมิใช่สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า คำสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่เพิกถอนรายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. จำนวน ๔ รายการ ตามคำร้องของนาง จ. ที่อ้างคำพิพากษาศาลจังหวัดสงขลาไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีถูกถอนชื่อออกจากห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวก่อนกำหนดเวลา จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว นั้น เห็นว่า เมื่อเหตุแห่งการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เกิดจากการที่นาง จ. ซึ่งเป็นโจทก์ และเป็นฝ่ายชนะคดี ได้ถือเอาคำพิพากษาศาลจังหวัดสงขลาดังกล่าวแทนการแสดงเจตนาของจำเลยในการยื่นคำร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการเพิกถอนรายการจดทะเบียนจำนวน ๔ รายการ อันเป็นการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีทางแพ่ง ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดำเนินการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ก็อาจยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมที่มีอำนาจบังคับคดีเพื่อขอให้สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควรภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด หรือยื่นฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม อันเป็นการดำเนินการกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งได้ คดีนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๔/๒๕๖๐ ที่ ๑๒๕/๒๕๖๐ และที่ ๑๗๓/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้แบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของบิดาผู้ฟ้องคดีที่มีกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอื่นตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่พิพากษาให้จดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้กับผู้มีสิทธิตามแนวเขตและสัดส่วนที่ศาลฎีกากำหนดไว้ในคำพิพากษา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ และได้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวโดยมิชอบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินอันเกิดจากการรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่มีชอบดังกล่าว นั้น เห็นว่า การรังวัดที่ดินและการออกโฉนดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้น ไม่ได้กระทำในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดิน แต่เป็นการดำเนินการตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มิใช่การกระทำทางปกครอง หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การรังวัดและออกโฉนดที่ดินพิพาทไม่ถูกต้องตรงตามคำพิพากษาก็ชอบที่จะโต้แย้งคัดค้านต่อศาลยุติธรรมที่มีอำนาจให้ตรวจสอบและวินิจฉัยได้ เมื่อการโต้แย้งผลการรังวัดและออกโฉนดที่ดิน



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวเป็นการโต้แย้งการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการดำเนินการกระบวนการบังคับคดีตามคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๔/๒๕๖๐)

๒.๒.๗ การปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป

๑) การรักษาพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การขับรถ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) การปิดกั้นลำน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) การดูแลรักษาต้นไม้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) การแจ้งความร้องทุกข์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) การขุดลอกทางน้ำนอกเขตชลประทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘) การหักเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้ตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๙) การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๐) การตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๑) การเสนอความเห็น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๘ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๙ การใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนรวมถึงผู้ฟ้องคดีได้รับทราบเป็นการทั่วไป จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผลการออกเสียงประชามติเป็นโมฆะ ให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ให้ประกาศผลการออกเสียง และยกเลิกประกาศผลการออกเสียงดังกล่าว นั้น โดยที่การจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเป็นขั้นตอนหรือวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยมาตรา ๓๘/๑ วรคส. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ บัญญัติว่า ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ และประกาศผลการออกเสียงประชามติ และจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญและคำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคสามเพื่อเผยแพร่ด้วยวิธีการใด ๆ ให้ประชาชนทราบได้โดยสะดวก และเป็นการทั่วไป ส่วนหลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดเวลาในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ การเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและคำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ การออกเสียงประชามติ การนับคะแนน บัตรเสีย และการประกาศผลการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปตามที่



พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนด ดังนั้น การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญจึงมีทั้ง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือว่าเป็น การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณา พิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงตามรัฐธรรมนูญที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของศาลปกครอง เมื่อปรากฏว่า การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้น โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้รับรายงานผลการนับคะแนนออกเสียงและรวมคะแนนการแสดงความคิดเห็น การออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้มีมติให้ประกาศผลการออกเสียง และมีประกาศ ชี้แจงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง และผลการออกเสียงร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม การประกาศผลการออกเสียงดังกล่าวจึงเป็นการรายงานผลการรวมคะแนนออกเสียงประชามติ ตามที่ผู้มีสิทธิออกเสียงมาใช้สิทธิออกเสียงและแจ้งให้ประชาชนทราบ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ โดยตรงตามรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ พ.๒๘/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้นำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยที่ยังไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดเวลา ในการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยุติหรือระงับการร่างรัฐธรรมนูญ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งคณะรักษา ความสงบแห่งชาติให้แต่งตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญรายอื่น เพิกถอนร่างรัฐธรรมนูญและ ให้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดเวลา เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งให้คืนเงินและผลประโยชน์ที่ได้รับระหว่างการจัดทำ ร่างรัฐธรรมนูญ นั้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้วเห็นได้ว่า คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามบทบัญญัติมาตรา ๓๗/๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ เพื่อทำหน้าที่ จัดทำร่างรัฐธรรมนูญและหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญเท่านั้น การปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ จึงมิใช่การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็น

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง มิใช่คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออก กฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล และมีบุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อีกทั้ง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดเวลาการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการ ร่างรัฐธรรมนูญ เป็นกระบวนการขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยไม่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายอื่นอีก จึงมิใช่การกระทำทางปกครองหรือการใช้อำนาจทางปกครอง การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างในคดีนี้ จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๔/๒๕๕๙)

๒.๒.๑๐ กรณีอื่น ๆ

๑) การดำเนินธุรกิจโดยปกติ

กรณีฟ้องว่า โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นผู้แทนจำหน่ายบุหรี่ยี่ห้อตราที่โรงงานยาสูบผลิต เพื่อจัดจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่ต่อมากคณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๒) ได้อาศัยอำนาจตามข้อ ๘ (๑) ของระเบียบ การบริหารงานโรงงานยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๓ ออกระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจำหน่ายยาสูบให้กับร้านค้าประเภท Modern Trade พ.ศ. ๒๕๕๗ ละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายบุหรี่ยี่ห้อตราให้แก่นร้านสะดวกซื้ออยู่แล้ว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้เพิกถอนระเบียบดังกล่าว นั้น เมื่อการดำเนินกิจการของโรงงานยาสูบมีลักษณะ เป็นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตหรือจำหน่ายยาสูบเพื่อหารายได้ที่รัฐมีอำนาจดำเนินการ ได้แต่ผู้เดียวตามกฎหมาย การออกระเบียบโรงงานยาสูบฯ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการจำหน่ายยาสูบให้กับร้านค้าประเภท Modern Trade คุณสมบัติและการคัดเลือกผู้ขายส่ง ยาสูบให้กับ Modern Trade รวมถึงหน้าที่ผู้ขายส่งยาสูบตามนโยบายการจำหน่ายยาสูบ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๒ กำหนดขึ้น เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพื่อใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจโดยปกติเพื่อให้การจำหน่ายยาสูบของโรงงานยาสูบในฐานะ เจ้าของสินค้าสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงไม่ใช่การใช้อำนาจตามกฎหมาย ที่มีผลกระทบต่อสภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี และไม่มีสภาพเป็นกฎหรือคำสั่ง ทางปกครองที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่ใช่คดีพิพาท



เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐/๒๕๕๙)

๒) การฟ้องเรียกเงินคืนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ

การที่กรมที่ดิน (ผู้ฟ้องคดี) มีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงิน บำนาญพิเศษ (ทายาท) กรมที่ดิน และเงิน ช.ค.บ. ของเงินบำนาญพิเศษ (ทายาท) กรมที่ดิน ที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิ นั้น เป็นกรณีที่ไม่มีความหมายบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องคืนเงินดังกล่าว การเรียกให้คืนเงินข้างต้นจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหน้าที่ ตามปกติทั่วไป และเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับไปมีลักษณะเป็นเพียงลามิควรได้ที่ผู้ฟ้องคดี ในฐานะเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอาจเรียกคืนได้เท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่คืนเงินที่ได้รับไปเกินสิทธิ จึงมิใช่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ล่าช้าเกินสมควร และมีใช้การกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นอันเกิดจากการใช้อำนาจ ตามกฎหมาย กรณีฟ้องเรียกเงินดังกล่าวจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด หรือความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๑/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) และที่ ๕๔๘/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีที่สำนักงานศาลปกครอง (ผู้ฟ้องคดี) มีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดคืนเงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิและเกินสิทธิ นั้น เป็นกรณีที่ ไม่มีความหมายบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องคืนเงินดังกล่าว การเรียกให้คืนเงินค่าเช่าบ้าน เป็นเพียงการใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหน้าที่ตามปกติทั่วไป เงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับไปมีลักษณะ เป็นเพียงลามิควรได้ที่เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอาจเรียกคืนได้เท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่คืนเงิน ที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิจึงมิใช่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และมีใช้การกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นอันเกิด จากการใช้อำนาจตามกฎหมาย การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงิน ค่าเช่าบ้านที่รับไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิดังกล่าว จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด หรือความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๔/๒๕๕๙)

๓) การใช้อำนาจตุลาการ

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ประธานศาลฎีกา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการอบรม ระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมาย การจัดแจ้งและลงชื่อออกจากบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กำหนดให้ทนายความที่จะรับเป็นที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัว ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางก่อนจึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีอาชีพทนายความจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เพิกถอนข้อบังคับดังกล่าว นั้น เห็นว่า ข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้นเป็นการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีอันมีลักษณะเป็นการดำเนินการเพื่อใช้อำนาจทางตุลาการของศาลยุติธรรมที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเยาวชนและครอบครัวในการกำหนดวิธีพิจารณาคดีของศาลให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ ประกอบกับมาตรา ๑๒๔ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ คดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๒/๒๕๖๐)

๓. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองกรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาหรือมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน

๓.๑ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาเกี่ยวพันกัน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจของศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๒ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
สูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๔

เงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครอง

การฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จะต้องยื่นฟ้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองกำหนด ศาลปกครองจึงจะรับ คำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาพิพากษาได้ ซึ่งเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีที่สำคัญ ได้แก่ การเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี การดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย และการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดี เป็นต้น

๑. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง

๑.๑ ผู้เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย

๑.๑.๑ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

๑) เหตุแห่งการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้

(๑) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการออกกฎ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (บางบัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ที่บ้านสวนมะพร้าว บ้านวังตะโก บ้านนาพร้าว บ้านหนองขาม บ้านนาวัง บ้านน้ำเต้าลอย บ้านโป่งล่าง และบ้านหนองสมอ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน ๒ แปลง ที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา



ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๗/๒๕๖๐)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศ กรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสุรากลั่นชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ และประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตโรงงานสุรา ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๓ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ ๒ ซึ่งเป็นการอนุญาตให้ขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป โดยเป็นใบอนุญาตให้ขายสุราตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ แต่ประกาศ ทั้งห้าฉบับที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้ศาลเพิกถอนดังกล่าว มิใช่กฎหมายที่มีผลเป็นการบังคับใช้กับผู้ได้รับ ใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ ๒ แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในบังคับตามความ ในประกาศทั้งห้าฉบับที่พิพาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา

กรณีฟ้องว่า นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑) ได้ลงนามในระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษอธิการบดี โดยใช้เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากขัดต่อพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของระเบียบดังกล่าว นั้น ผู้ที่มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองอันเกี่ยวเนื่องกับระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษอธิการบดีโดยใช้เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับ



ความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงจากข้อกำหนดในระเบียบดังกล่าว หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียใกล้ชิดที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากข้อกำหนดในระเบียบโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้อยู่ในบังคับของระเบียบดังกล่าว อีกทั้งไม่ได้มีส่วนได้เสียใกล้ชิดจากการออกระเบียบข้างต้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากระเบียบฉบับนี้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๐/๒๕๕๙)

(๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการออกคำสั่ง

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลย.๘๑๓ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองอยู่อาศัยและทำประโยชน์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุดังกล่าว นั้น การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุถือเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ แล้วแต่กรณี โดยเป็นการรับรายการที่ดินที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อที่ การได้มา หลักฐานหนังสือแสดงสิทธิ อาณาเขต แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของที่ราชพัสดุมาลงทะเบียนที่ราชพัสดุ มีการให้รหัสและหมายเลขสำหรับที่ดินนั้น รวมทั้งผู้มีอำนาจจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดูลงนามรับรองเป็นหลักฐานและเก็บรักษาทะเบียนที่ราชพัสดุนั้นไว้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ในจังหวัดซึ่งที่ราชพัสดุดังอยู่ ซึ่งมีลักษณะเป็นการยืนยันหรือการรับรองว่าที่แปลงนั้นเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ดังนั้น การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามนัยบทนิยาม “คำสั่งทางปกครอง” ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และถึงแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องประกาศหรือแจ้งการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไปยังหน่วยงานหรือบุคคลใดเพื่อให้ได้ทราบถึงการดำเนินการดังกล่าวก็ตาม แต่การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลภายนอกหรือก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือ

อาจจะก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้แก่บุคคลภายนอกได้ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ครอบครองอยู่อาศัยและทำประโยชน์อยู่ในที่ดินที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ ด้วยเหตุนี้ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลย.๘๑๓ ที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๙๘/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๘๘/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๘๙/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๐/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๑/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๒/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๓/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๔/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๕/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๖/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๗/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๙/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๓๓๕/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๕๙๒/๒๕๕๙ ที่ ๖๕๑/๒๕๕๙ ที่ ๖๕๓/๒๕๕๙ ที่ ๖๕๔/๒๕๕๙ ที่ ๖๕๕/๒๕๕๙ ที่ ๖๕๗/๒๕๕๙ ที่ ๖๕๘/๒๕๕๙ ที่ ๖๖๐/๒๕๕๙ ที่ ๑๐๘๙/๒๕๕๙ ที่ ๑๑๓๓/๒๕๕๙ ที่ ๑๓๒๖/๒๕๕๙ ที่ ๑๓๒๗/๒๕๕๙ ที่ ๑๔๘๘/๒๕๕๙ ที่ ๑๔๙๑/๒๕๕๙ ที่ ๑๔๙๕/๒๕๕๙ ที่ ๑๔๙๗/๒๕๕๙ ที่ ๑๔๙๙/๒๕๕๙ ที่ ๑๕๐๑/๒๕๕๙ ที่ ๑๕๑๕/๒๕๕๙ ที่ ๑๕๒๖/๒๕๕๙ ที่ ๑๕๒๗/๒๕๕๙ ที่ ๓๕/๒๕๖๐ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ ที่ ๖๐/๒๕๖๐ ที่ ๖๑/๒๕๖๐ ที่ ๗๔/๒๕๖๐ ที่ ๙๖/๒๕๖๐ ที่ ๙๗/๒๕๖๐ ที่ ๙๘/๒๕๖๐ ที่ ๙๙/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๒/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๓/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๔/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๕/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๗/๒๕๖๐ และที่ ๑๔๘/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของผู้ฟ้องคดีต่อนายทะเบียน ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับคำขอจดทะเบียนดังกล่าว โดยอ้างว่ามติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น คำสั่งใด ๆ ของนายทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัทเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๖/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ไม่มีเอกสารสิทธิซึ่งถูกเขตชลประทานบริเวณพื้นที่ก่อสร้างห้วยงาน อาคารประกอบ และอ่างเก็บน้ำ (เดิม) ตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดแพร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งรายชื่อ “ผู้ไม่มีสิทธิ” ที่จะได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนหรือย้ายสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้หรือไม้ผล ที่ถูกเขตชลประทานบริเวณพื้นที่การก่อสร้างห้วยงาน อาคารประกอบ และอ่างเก็บน้ำ (เดิม) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศพิพาท นั้น กรณีดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล อันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินในท้องที่ที่ถูกเขตชลประทานดังกล่าว จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากผลบังคับแห่งประกาศดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๗/๒๕๖๐ ที่ คผ.๒๓/๒๕๖๐ ที่ คผ.๔๕/๒๕๖๐ และที่ คผ.๕๗/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๕ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากลงโทษปลดออกจากราชการเป็นลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งการทำหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการทำหน้าที่ในฐานะเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ โดยมีอำนาจเต็มในการพิจารณาคำสั่งลงโทษทางวินัยว่าการกระทำใดเป็นการกระทำผิดวินัย